

1501436-26.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... prática criminosa, consoante tem se decidido: "Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Calamidade pública - Ausência de comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes - Recurso provido em parte para afastar a agravante (...) (TJSP, Apelação Criminal 1500767-58.2020.8.26.0617, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501436-26.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501436-26.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194606/2021 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 19121826 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1821/21/126 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2194606 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso por três vezes, no artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque no dia 19 de julho de 2021, por volta de 8h30, durante período de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), Rua José Benedetti, na altura do nº 247, bairro Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO subtraiu, para proveito próprio, 30 pacotes de tempero "Sazon", pertencentes à empresa vítima Carrefour.

Consta ainda que, no dia 19 de julho de 2021, durante período de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), posteriormente ao delito acima descrito, na Avenida Peri Ronchetti, na altura do nº 1800, bairro Centro, nesta

cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO subtraiu, para proveito próprio, 2 bandejas de carne bovina, 8 latas de energético da marca "RedBull" e 1 frasco de azeite de dendê, pertencentes à empresa vítima Supermercado D'avó.

Consta, por fim, que no dia 19 de julho de 2021, por volta das 10h00, durante período de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 – COVID-19), na Rua Almeida Leme, nº 21, bairro Baeta Neves, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO subtraiu, para proveito próprio, 7 caixas de chocolate da marca "Bis" e 2 latas de energético "RedBull", pertencentes à empresa vítima Supermercado Comprecerto. Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado decidiu praticar furtos. Para tanto, JULIO CESAR dirigiu-se inicialmente ao supermercado Carrefour, situado na Rua José Benedetti, na altura do nº 247, bairro Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, adentrou no estabelecimento e de lá subtraiu 30 pacotes de tempero Sazon, deixando o local logo após.

Então, o denunciado deslocou-se até o supermercado D'avó, localizado na Avenida Peri Ronchetti, na altura do nº 1800, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, e de lá subtraiu 2 bandejas de carne bovina, 8 latas de energético marca "RedBull" e 1 frasco de azeite de dendê, saindo sem efetuar o pagamento devido.

Posteriormente, JÚLIO CÉSAR foi até o supermercado Comprecerto, situado na Rua Almeida Leme, nº 21, bairro Baeta Neves, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo. Lá, ele dirigiu-se até o corredor de biscoitos, colocando 7 caixas de chocolate da marca "Bis" e 2 latas de energético, marca "RedBull", em sua mochila, deixando o supermercado logo após.

Contudo, este último delito foi visualizado por Sebastião Gonçalves, funcionário do estabelecimento que monitorava o lugar nas câmeras de segurança. Assim, Sebastião foi atrás do denunciado e legrou êxito em abordá-lo na parte de fora do mercado.

Os bens subtraídos foram encontrados em poder do denunciado e, interrogado, ele confessou a prática dos delitos em questão.

Os objetos furtados foram reconhecidos apreendidos, reconhecidos e restituídos (auto de exibição/apreensão de fls. 08/09, autos de reconhecimento de fls. 18/19, autos de entrega de fls. 10, 20/21 e 25).

Os delitos foram cometidos em meio à calamidade pública, em razão da pandemia de COVID-19, conforme o Decreto Estadual nº 64.879/2020.

Os crimes em questão foram perpetrados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

A denúncia foi recebida em 23/07/2021 (p.77/78). Regularmente citado (p. 111), o réu apresentou resposta à acusação (p. 115). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária, em instrução foram ouvidas representantes das vítimas, e ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia; ao passo que a defesa postula a absolvição por negativa de autoria ou, ainda, por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de p.6/10, auto de exibição e apreensão (p. 12/13), auto de entrega (p. 14, 24/25 e 29), pelo auto de avaliação (p. 58/59), pelo auto de reconhecimento de objetos de p. 23/23 e pela oral colhida em juízo.

A autoria, da mesma forma, é certa, conforme auto de reconhecimento de p. 31 e a prova oral.

Na seara policial, o réu confessou os fatos: "subtraiu os itens dos supermercados Comprecerto, Davo e Carrefour, sendo que em relação aos iogurtes batavo e 02 desodorantes bozano, lhes pertence; que em relação aos objetos que subtraiu, disse que o fez pois pretendia vendê-los para conseguir algum dinheiro, sendo que com os valores que conseguisse auferir realizaria o pagamento de condomínios atrasados, bem como compraria o entorpecente crack posto não conseguir se livrar do vício" -

p. 28.

Em interrogatório judicial, o réu, mais uma vez, confessou a prática delitiva. Afirmou ser usuário de drogas e que época dos fatos, estava com depressão, usando muitas drogas, e estava desempregado. Acabou cometendo os delitos para “banciar” o vício. Furtou mercadorias nos três supermercados. Pretendia vender as mercadorias para comprar drogas. É usuário de drogas há muitos anos (mídia).

A confissão é válida, eis que corroborada pelas demais provas colacionadas aos autos. Vejamos.

A testemunha Jose Ozeias Aleixo, em juízo, aduziu que, à época dos fatos, trabalhava no mercado Dávo. Foi acionado pela polícia quanto ao furto que abordou o réu na posse de mercadorias do estabelecimento. Constatou que os produtos realmente foram subtraídos, porque tinham etiquetas do mercado. Aduziu que o réu levou os produtos sem pagar (mídia).

A testemunha Valdilene Pereira Carvalho, ouvida em juízo, disse que trabalha no mercado Carrefour. Aduziu que a polícia solicitou comparecimento de representante do mercado na delegacia, onde tomou conhecimento de que o réu furtou algumas mercadorias. Ele admitiu ter deixado o mercado sem pagar. O delegado pediu para voltar na loja e verificar se tinha vídeos. Conseguiu visualizar nas câmeras o momento em que o réu abre a mochila, coloca produtos em seu interior e depois deixa o local sem efetuar o pagamento. Não conhecia o réu antes dos fatos (mídia).

A testemunha Renata Gonçalves Pereira, ouvida em juízo, narrou que policiais entraram em contato com o mercado, solicitando a retirada de produtos. Após analisar as câmeras do estabelecimento, constatou que um indivíduo subtraiu produtos e deixou o local sem efetuar o pagamento. Não conhecia o réu antes dos fatos (mídia).

As declarações dos representantes dos estabelecimentos comerciais são corroboradas pelos depoimentos dos guardas civis municipais que detiveram o réu na posse das res furtivas.

A testemunha Celso Novato de Moraes, ouvida na fase inquisitiva, aduziu: “que é Guarda Municipal de S.B do Campo, componente encarregado da viatura 501; que nesta manhã durante patrulhamento, foram acionados via rede de rádio para atendimento de ocorrência no estabelecimento Supermercado Compre Certo, situado na Rua Almeida Leme, 21, Baeta Neves, S.B do Campo; que ao chegar ao local juntamente com seu parceiro, fizeram contato com SEBASTIÃO GONÇALVES, proprietário daquele estabelecimento o qual estava com a pessoa de JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO e que havia acabado de detê-lo após o mesmo ter subtraído alguns objetos de seu estabelecimento; que questionado, JULIO CESAR confessou que havia subtraído 07 caixas de chocolate “ BIS ” e 02 (duas) latas de 250ml de energético marca “ RedBull “daquele estabelecimento e que, ainda, em vistoria à mochila que JULIO CESAR carregava, foram encontrados ainda diversos pacotes de Sazon, bem como pacotes de carne, e outras latas de “ RedBull ” as quais, segundo Julio Cesar haviam sido subtraídas do Supermercado Carrefour e D'Avó; que o depoente realizou contato no Supermercado D'Avó (Av Peri Ronchetti, 1800, Centro, S.B do Campo) e Carrefour (Rua Jose Benediti, 255, centro, S.B do Campo) e solicitou comparecimento de representante legal à esta distrital; que foram localizados ainda com Julio Cesar 04 unidades de Iogurte marca Batavo e 02 desodorantes marca Bozzano, as quais Julio Cesar relatou que teria comprado mas que não apresentou nota fiscal; que após, conduziu o indiciado, o representante SEBASTIÃO, bem como JULIO CESAR à esta distrital à apreciação da autoridade policial” - p. 15.

Na fase inquisitiva, a testemunha Flavio Alves declarou: “que nesta manhã durante patrulhamento com seu parceiro Novato, foram acionados via rede de rádio para atendimento de ocorrência no estabelecimento Supermercado Compre Certo, situado na Rua Almeida Leme, 21, Baeta Neves, S.B do Campo; que ao chegar ao local juntamente com seu parceiro, fizeram contato com SEBASTIÃO GONÇALVES, proprietário daquele estabelecimento o qual estava com a pessoa de JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO e que havia acabado de detê-lo após o mesmo ter subtraído alguns objetos de seu estabelecimento; que questionado, JULIO CESAR confessou que havia subtraído 07 caixas de chocolate “ BIS ” e 02 (duas) latas de 250ml de energético marca “ RedBull “daquele estabelecimento e que, ainda, em vistoria à mochila que JULIO

CESAR carregava, foram encontrados ainda diversos pacotes de Sazon, bem como pacotes de carne e outras latas de " RedBull " as quais, segundo Julio Cesar haviam sido subtraídas do Suprmermercado Carrefour e D'Avó; que seu parceiro realizou contato no Supermercado D'Avo (Av Peri Ronchetti, Centro, S.B do Campo) e Carrefour (Rua Jose Benedetti, 255, centro, S.B do Campo) e solicitou comparecimento de representante legal à esta distrital; que foram encontrados com JULIO CESAR ainda 02 desodorantes marca Bozzano e 04 unidades de Iogurte Batavo e que JULIO CESAR alegou serem de sua propriedade, entretanto não apresentou nota fiscal de compra; que após, conduziram o indiciado, o representante SEBASTIÃO, bem como JULIO CESAR à esta distrital" - p. 16.

Os elementos de prova são uníssonos e coerentes no sentido de impor a condenação do réu.

Com efeito, conforme narraram os representantes das vítimas, cujos relatos foram corroborados pelos depoimentos dos guardas, o réu foi flagrado na posse da res furtiva, logo apos os fatos, e ainda confessou o furto aos guardas e também perante a autoridade policial em seu interrogatório.

Observo que os representantes legais das vítimas reconheceram os objetos furtados como de propriedade do mercado - cf. p. 22/23 e 31.

E como estava na posse das res furtivas instantes após a sua subtração, não há dúvida sobre a autoria da infração penal, conforme sedimentado entendimento pretoriano.

"Prova - Furto - Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do furto, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração." (TACRIM-SP - Ap. 1.006.721 - Rel. Juiz Renato Nalini)

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe a justificativa inequívoca, de modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - Rel. Roberto Mortari - RJD 18/47)

"Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legítima, sob pena de incorrer na letra da lei. A apreensão da res furtiva e em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência." (TACRIM - Ap. 1.318.439/8 - Rel Juiz Carlos Biasotti - RT 806/572).

Observo que restou caracterizado o crime continuado, visto que o réu cometeu três furtos, em continuidade delitiva, ocorridos em mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes.

Faz-se mister, ainda, observar a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso em comento, em razão do alto grau de reprovabilidade do comportamento do réu, especialmente diante da continuidade delitiva.

Neste sentido:

"(...) FURTO TENTADO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CABIMENTO. Ainda que os bens subtraídos não possuíssem expressivo valor, não haveria que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor" (TJ-SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 02/09/2014, 4ª Câmara de Direito Criminal).

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo, então, a dosar a pena, de acordo com as regras do sistema trifásico.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta maus antecedentes (p. 98/100), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Deixo de reconhecer a agravante relativa ao estado de calamidade pública, pois não se pode dizer que a pandemia colaborou ou facilitou a prática criminosa, consoante

tem se decidido: "Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Calamidade pública - Ausência de comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes - Recurso provido em parte para afastar a agravante (...) (TJSP, Apelação Criminal 1500767-58.2020.8.26.0617, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Klaus Marouelli Arroyo, data do julgamento 26.04.2021).

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual compenso estas circunstâncias e mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, tendo em vista que os delitos foram praticados em continuidade delitiva, e levando-se em conta o número de condutas (três), majoro a pena em 1/3, perfazendo 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, § 2º, "b" e seu § 3º, do Código Penal, inobstante os maus antecedentes e a reincidência do acusado, mas diante da natureza do delito e da confissão judicial, a pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em face dos maus antecedentes e da reincidência, porém, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os requisitos do art. 44, do CP.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal fixo o valor unitário do dia-multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Todavia, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade porque, se realizada a detração, constatar-se-á que ele já cumpriu parte de sua pena em regime mais gravoso e faria jus à progressão de regime.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR o réu JULIO CESAR NASCIMENTO CASTRO, qualificado nos autos, como incurso, por três vezes, no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal.

Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Bernardo do Campo, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA